Islamic university

Mogadishu – Somalia

الجامعة الإسلامية

مقد يشو – الصومال

كلية الشريعة

قسم الفقه وأصوله

بحث التخرج لنيل درجة البكالوريوس

بعـــــنوان:

فقه الأقليات المسلمة

إعداد الطالب :

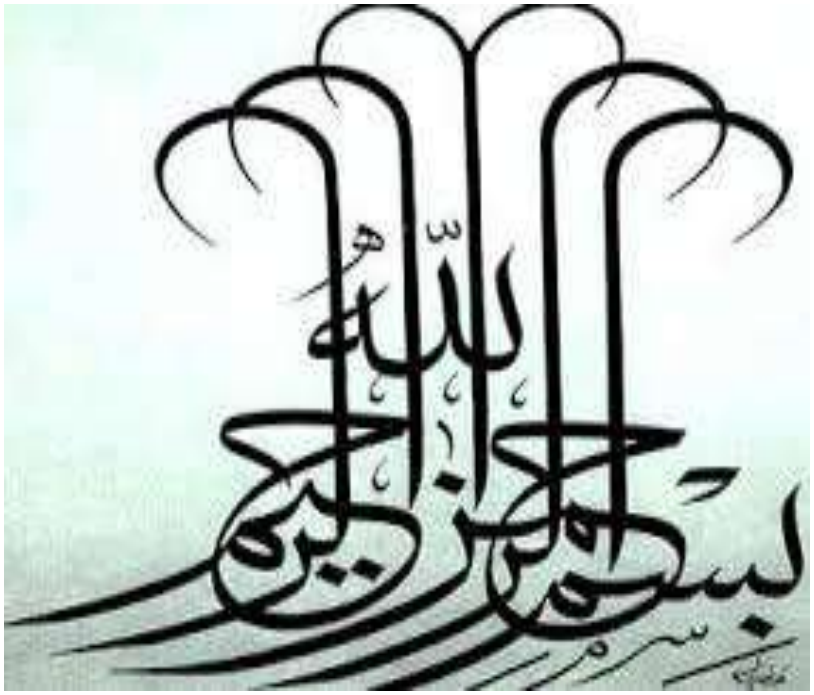
مختار عبد الله عمر

إشراف:

د.حسن عثمان أحمد (حسن مهدي)

العام الجامعي:

١٤٤٢هـــــــ - ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ م


بسم الله الرحمن الرحيم

استهلال

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ ().

[سورة ، النساء، الآية: ٩٧-٩٩]

إهـــداء

- إلى من حملتني وهنا على وهن، وأرضعتني لبنها، وربّتني فأحسنت تربيتي على طاعة ربي، طالما سهرت لأجلي، وتعبت على سبيل راحتي ، أمي الحنون: برّاً ووفاءً.
- إلى الذي رباني وأجهد نفسه في سبيل تربيتي أبي الحبيب: برّاً وجزاءً.
- وإلى أساتذتي الأجلاء الذين تلقيت على أيديهم علوم الشريعة.
- إلى إخواني وأخواتي نبعا من صفاء قلبي حباً وإشفاقاً.
- إلى زملائي ، ورفقائي في الفصل والعمل.
- إلى كل من بسط لي يد العون كائنا من كان

إليهم أهدي جميعا ثمرة هذا البحث.

شكر وتقدير

الشكر لله تعالى ؛ انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله" (١)

وأخص بالشكر والامتنان إلى والدىّ الحبيبين لقوله تعالى ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَٰلِدَيْكَ ﴾(٢) اللذين سهرا لتربيتي ورعايتي بالحب،والحنان،والعطف والرحمة ﴿ رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾(٣) .

أقدم جزيل الشكر والتقدير إلى الجامعة الاسلامية والتي أتاحتني هذه الفرصة التعليمية. إدارة وموظفين.

كما أقدم الشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور: حسن عثمان أحمد (حسن مهدي) الذي تكرم بالإشراف على هذا البحث، ولم يألُ جهدا في تقديم توجيهاته وإرشاداته، مع ضيق وقته وكثرة مسئولياته.

والشكر الموصول إلى كل من ساعدني ولو بحرف أو من كلمة فجزاهم الله خير الجزاء

ولله الفضل من قبل ومن بعد

---

١) الترمذي:سنن الترمذي،كتاب البر والصلة / باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ج٣/ ص ٤٠٣ /رقم الحديث ١٩٥٤

٢) سورة لقمان، الآية: ١٤

٣) سورة الإسراء، الآية: ٢٤

مقدمة البحث:-

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وحفظ دينه بالبينات والبراهين التي نصبها لأعدائه وهم في غيهم يعمهون، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله بشيراً ونذيراً، وعلى آله وصحبه وأتباعه الذين هم على سنته قابضون، وبهديه القويم مهتدون.

أما بعد : فالأقليات المسلمة هى مجموعة من المسلمين تعيش تحت سلطات دولة غير مسلمة وفى وسط اغلبية غير مسلمة" اى انها تعيش فى مجتمع لا يكون فيه الاسلام الدين السائد اوالثقافة الغالبة، ومن ثم لا يحظى فيه الاسلام بمؤثرات الايجابية تساعد على ازدهار مثله ومبادئه، بل بالعكس قد يجد العراقيل، وقد يعانى المسلمون فى حالات كثيرة من جهود ترمى الى ابعادهم عن مثلهم الدينية، او ادماجهم فى ثقافة المجتمع الغالب

وبدأت قصة نشأت الأقليات الإسلامية، وتحديدا في الغرب، مع سقوط غرناطة، حيث هناك انحسر الوجود الإسلامي عن القسم الأكبر من أوروبا الغربية. وبعد نشوء السلطنة العثمانية وامتداد فتوحاتها وحكمها غربا ،أقام في جنوبها وشرقها وجودًا بشريًا ودينيًا إسلاميًا ما زال قائمًا حتى اليوم، في البوسنة وكوسوفو وألبانيا، فضلا عن وجود إسلامي أخر في مناطق شرق وغرب أسيا وجنوب غرب أسيا.

وإثر استعمار بعض الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر، كفرنسا وبريطانيا على الأخص، لدول وشعوب عربية وإسلامية في أفريقيا وآسيا، وإدخال أعداد كبيرة من أبنائها في قواتها المسلحة، من سنغاليين وهنود مسلمين ومغاربة، راح عدد المسلمين المقيمين في أوروبا الغربية يتزايد، ولكن دون أن يبلغ حجمًا ملحوظًا. فقام الباحث بدراسة جزئية دقيقة من هذا الموضوع وهو: "فقه الأقليات المسلمة" ودرسه في جوانبه وأطرافه مع ذكر أقوال العلماء فيه.

أساسيات البحث:

- **سبب اختيار موضوع البحث:**

لاختيار هذا الموضوع أسباب ودوافع كثيرة من أهمها :

١) رغبة الباحث لتحقيق مفاهيم الإسلامية المتعلقة بفقه الأقليات المسلمة.

٢) حب الباحث في مشاركة توعية الاجتماعية فيما يتعلق بالمستجدات الحديثة.

٣) لما لهذا الموضوع من الأهمية البالغةً في العبادات.

٤) قلة البحوث المؤلفة في هذا الموضوع خاصة في الجامعات المحلية حسب اطلاع الباحث.

٥) كون هذه المسئلة من المسائل التي قد تخفى على بعض الباحثين.

- **الهدف من هذا البحث مايأتي:**

١. يهدف الباحث إلى توضيح معنى الأقليات المسلمة وأحكامه.

٢. إيراد أقوال العلماء في المسئلة وأنها من المسائل المعاصرة

٣. بيان نوازل الصوم، مع بيان حكمها.

- **أهمية البحث**

تتلخص أهمية البحث فيما يلي :

١. كون هذا الموضوع من المستجدات التي تحتاج إلى أحكام.

٢. وفيه أيضا إظهار عناية الرب لعباده أن شرع لهم ما يتزدوا من دنياهم لآخرتهم.

٣. فالموضوع جدير بالعناية والدراسة فهو يستحق أن يفرد بالمؤلفات ، والأجزاء ، نظرا لموقعه في الشريعة .

- **منهج: البحث:**

لقد سلك الباحث على المنهج الوصفي المعروف لدى الباحثين في كتابة البحوث ، وخاصة في بحث التخرّج لنيل درجة البكالوريوس. وهذا المنهج هو:

١/ الاستقصاء والتتبع في سرد المعلومات.

٢/ عزو المعلومات إلى مصادرها الأصلية ؛ وهي كالتالي:

٢- تخريج الأحاديث الواردة في البحث معزّوة إلى أصولها الحديثيّ.

٣- عزو الأقوال إلى قائلها:

٤- وضع الهوامش تحت كل صفحة.

- **الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء بحثه**

معلوم بالضرورة أن عملية البحث عملية صعوبة، وشاقة، وليست سهلة مرتاحة، وإنما هي من المشكلات العامة، وأن أول مشكلة تواجه الباحث من البحث اختيار الموضوع ويحتاج ذلك إلى جهود، وصبر، وإطلاع ومن الصعوبات التي تواجه الباحث:

١) ضيق الوقت الذي لا يسمح للباحث تحصيل مسائل مهمة.
٢) قلة الإمكانيات الاقتصادية لقيام هذا البحث.
٣) عدم الأمن الذي لايمكن للباحث أن يذهب الى المكاتب في الليالي.
٤) كون الباحث جديدا في هذا العمل.

هيكل البحث

تتكون خطة البحث من مقدمة وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس.

الفصل الأول :تعريف فقه الأقليات.

المبحث الأول : فقه الأقليات.

المبحث الثاني نشأة فقه الأقليات

المبحث الثالث: حكم مظاهرة أقليات المؤمنين والكافرين.

الفصل الثاني: فقه الأقليات المسلمة في بلاد الغرب

المبحث الأول: فقه الأقليات لخدمة المسلم لجيش الكفار

المبحث الثاني: حكم اللجوء السياسي إلى البلاد غير الإسلامية

المبحث الثالث: حكم استعانة الكفار ضد المسلمين.

الفصل الثالث: فقه الأقليات المسلمة في العبادات

المبحث الأول: فقه الأقليات في العبادات

المبحث الثاني: فقه الأقليات في النوازل.

المبحث الثالث: فقه الأقليات المسلمة في الأقمار الصناعية.

الخاتمة وفيها :

- أهم النتائج التي توصل الباحث من خلال بحثه، والتوصيات.
- قائمة المصادر والمراجع.
- فهرس المحتويات.

الفصل الأول :

تعريف فقه الأقليات.

المبحث الأول : فقه الأقليات.

المبحث الثاني نشأة فقه الأقليات

المبحث الثالث: حكم مظاهرة أقليات المؤمنين والكافرين.

المبحث الأول : فقه الأقليات.

مفهوم "الأقلّيات" لغة وإصطلاحًا:

الأقليات لغة: بفتح القاف وتشديد اللام المكسورة والياء المفتوحة من القلّة . واشتق لفظ أقلية من مادة "قلل" وهى في لسان العرب القلة ضد الكثرة، وفي الزمخشري القلة والقل كالذل والذلة.

الأقلية : مصدر صناعي من أقل: من قل عددهم عن غيرهم، عكسها أكثرية، جماعة مميزة بدينها أو عرقها أو لونها تعيش في مجتمع يفوقها عددا ويخالفها خصائص ومميزات "أقلية سياسية/ دينية- نظام حماية الأقليات- حكم الأقلية البيضاء"[1].

والأقليات في اللغة يطلق لفظ الأقلية على كل جماعة تعيش خارج حدود الدولة التي تنتمي إليه، بحيث يتمتع جميع أفراد الجماعة اليوم بما يسمى "الجنسية"[2].

تعريف "الأقليات" اصطلاحا:

يتفق الباحثون على أنه لا يوجد تعريف محدد "للأقلية" أو للجماعة الصغيرة. ومكمن الصعوبة في ذلك يتمثل في تباين أوضاع الأقليات. ذلك أن بعض الأقليات يعيش في مناطق محددة المعالم، ومنفصلة عن الجماعات التي تشكل الأغلبية في المجتمع[3].

---

(1) معجم اللغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، ط1، ١٤٢٩ هـ- ٢٠٠٨م. (٣/ ١٨٥٣)

(2) المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ودون وف. بوريكوا: ت. سليم حداد ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت،١٩٨٦، ص٥٠.

(3) احمد عبد الغني، مشكلات الأقليات المسلمة في الغرب، دراسة مقدمة لمركز الالوكة، موقع الكتروني، دراسة غير منشورة ورقيا، ٢٠٠٨م، ص ١٣.

وعرفه الشيخ يوسف القرضاوي أن رواج هذه الكلمة في عصرنا "نتيجة لكثرة الهجرات وتقارب العالم بعضه مع بعض"[1] ويعرفها بانها "كل مجموعة بشرية في قطر من الأقطار، تتميز عن أكثرية أهله في الدين، أو المذهب أوالعرق، أواللغة، أو نحو ذلك من الأساسيات التي تتميز بها المجموعات البشرية بعضها عن بعض." [2]

وهناك من يرى إن الأقلية في عرف القانون الدولي تعني: (فئات من رعايا الدولة من الدول تنتمي من حيث العرق أو اللون أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه أغلبية رعاياها)[3].

وفي تعريف آخر يرى البعض أن: (الأقليات هي جماعات قومية أو لغوية ثقافية أو دينية أو مذهبية تنتظم في بنى وتشكيلات، وتقوم في داخلها وفيما بينها وبين الأكثرية علاقات يحددها مستوى تطور المجتمع المعني ودرجة اندماجه القومي والاجتماعي).

وعليه، فيمكن تعرف الاقلية الاسلامية بأنها "هى مجموعة من المسلمين تعيش تحت سلطات دولة غير مسلمة وفى وسط اغلبية غير مسلمة" اى انها تعيش فى مجتمع لا يكون فيه الاسلام الدين السائد اوالثقافة الغالبة، ومن ثم لا يحظى فيه الاسلام بمؤثرات الايجابية تساعد على ازدهار مثله ومبادئه، بل بالعكس [4].

---

(1) يوسف القرضاوي، في فقه الأقليات المسلمة، مكتبة دار الشروق، الطبعة الأولى، ٢٠٠١م، ص ١٥.

(2) المرجع نفسه.

(3) محمد عنجريني، حقوق الانسان بين الشريعة والقانون، دار الفرقان ، عمان ، الأردن، ٢٠٠٢، ص١٢٥.

(4) سليمان محمد وبولياك، الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلام، ١٩٩٩م، ص ٢٩ وما بعدها.

المبحث الثاني: نشأة فقه الأقليات.

لم يكن لمصطلح الأقليات وجود عند المسلمين، لأن الإسلام لا يعترف بالتجزئة الجغرافية بين الدول التي كانت السبب الرئيسي في ظهور الأقليات في المجتمعات الإسلامية وغيرها من المجتمعات.

ونشأت الأقليات المسلمة في العصر الحالي بواحدة من الطرق التالية(١):

١. اعتناق الإسلام : فقد تشكلت بعض الأقليات المسلمة في أي بقعة من بقاع الأرض بعد اعتناق بعض أهلها الإسلام.

٢. هجرة بعض المسلمين إلى أرض غير مسلمة ، وهذه الهجرة قد تكون لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، كما هو الحال اليوم في تكون الأقليات المسلمة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها .

٣. احتلال أرض المسلمين من قبل دولة غير إسلامية، فتحاول هذه الدولة المحتلة بطرق مختلفة طرد سكان الأرض الأصليين، أو أن يندمج هؤلاء المسلمون مع سكان البلد المحتل، كما حدث في شرق أوروبا والهند وفلسطين.

ويمكن أحياناً أن تتكون الأقلية الإسلامية من أكثر من طريق واحد ، كأن تتكون عن طريق الهجرة واعتناق الإسلام .

وبدأت قصة نشأت الأقليات الإسلامية، وتحديدا في الغرب، مع سقوط غرناطة، حيث هناك انحسر الوجود الإسلامي عن القسم الأكبر من أوروبا الغربية. وبعد نشوء

(١) راجع، احمد عبد الغني، مشكلات الأقليات المسلمة في الغرب، مرجع سابق، ص ١٤.

السلطنة العثمانية وامتداد فتوحاتها وحكمها غربا ،أقام في جنوبها وشرقها وجودًا بشريًا ودينيًا إسلاميًا ما زال قائمًا حتى اليوم، في البوسنة وكوسوفو وألبانيا، فضلا عن وجود إسلامي أخر في مناطق شرق وغرب أسيا وجنوب غرب أسيا(١).

وإثر استعمار بعض الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر، كفرنسا وبريطانيا على الأخص، لدول وشعوب عربية وإسلامية في أفريقيا وآسيا، وإدخال أعداد كبيرة من أبنائها في قواتها المسلحة، من سنغاليين وهنود مسلمين ومغاربة، راح عدد المسلمين المقيمين في أوروبا الغربية يتزايد، ولكن دون أن يبلغ حجمًا ملحوظًا.

وفي النصف الثاني من القرن العشرين، وبعد افتقار الدول العربية والإسلامية المستقلة إلى فرص عمل، وحاجة الدول الأوروبية الخارجة من الحرب إلى أيد عاملة، بدأت هجرة واسعة من دول المغرب العربي خاصة، وتركيا والدول الإسلامية عموما إلى أوروبا، ليصبح (الوجود الإسلامي) فيها ملموسًا.

وعندما سمح للعمال العرب والمسلمين المقيمين باستحضار عائلاتهم والاستفادة من كسب الجنسية لأولادهم الذين يولدون على أرض أوروبية، تدفقت موجات الهجرة من كافة أنحاء العالمين العربي والإسلامي إلى الغرب الأوروبي، وأصبحت الجاليات الإسلامية تعد بالملايين، بعد أن كانت في مطلع القرن العشرين تعد بعشرات الآلاف(٢).

وقد بدأ ظهور هذا المصطلح في القرن الحالي، حيث لم يرد له ذكر في مصادر التاريخ،

---

(١) المرجع نفسه، ص ١٥.

(٢) راجع، باسم الجاسر، "المسلمون في الغرب بين الإندماج والتعرض "، جريدة الشرق الأوسط **اللندنية، العدد (١١٤١١) ٢٤ فبراير ٢٠١٠م.**

أو كتب الفقه. فلما ضعفت الدولة الإسلامية، وفقدت نفوذها بدأ هذا المصطلح بالظهور، مما يؤكد بأن مصطلح الأقليات ليس مصطلحاً إسلامياً ، وإنما هو مصطلح سياسي جديد بدأ ظهوره واستعماله بشكل كبير في بداية العهد الاستعماري الحديث[1]

فقد عرفت الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية الأقلية بأنها: (جماعة من الأفراد الذين يتميزون عن بقية أفراد المجتمع عرقياً أو قومياً أو دينياً أو لغوياً، وهم يعانون من نقص نسبي في القوة، ومن ثم، يخضعون لبعض أنواع الاستعباد والاضطهاد والمعاملة التمييزية).[2]

(1) سيد أحمد العراقي وأخرون، تاريخ الأقليات الإسلامية في العالم، الجزء الأول (أفريقيا) الطبعة الثانية، – ٢٠٠٣م، ص ١٦.

(2) عبد الوهاب الكيالي وآخرون، الموسوعة السياسة، دار النعمة للطباعة، بيروت، ط٣، ١٩٩٠، الجزء ١، ص ٢٤٤.

المبحث الثالث: حكم مظاهرة أقليات المؤمنين والكافرين.

أولا: مظاهر موالاة المؤمنين

مظاهر موالاة المؤمنين قد بينها الكتاب والسنة، ومنها:

١- الهجرة [١] إلى بلاد المسلمين، وهجر بلاد الكافرين، والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين. والهجرة بهذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع الشمس من مغربها عند قيام الساعة[٢].

وقال أبو حنيفة : حدثني بعض اهل العلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحول من أرض يخاف الفتنة فيها إلى أرض لا يخافها فيها كتب الله له اجر سبعين صديقا [٣].

وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين؛ فتحرم على المسلم الإقامة في بلاد الكفار؛ إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة منها، أو كان في إقامته مصلحة دينية؛ كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام[٤].

---

(١) (الهجرة) لغة ضد الوصل المهاجرة: ترك من أرض إلى أرض ترك الأولى للثانية. انظر : مختار الصحاح مختار الصحاح لمحمد الرازي، (ص: ٣٢٤) طبعة جديدة، ١٤١٥ – ١٩٩٥، مكتبة لبنان– بيروت . وشرعا : الهجرة الانتقال من دار الحرب إلى دار الإسلام. انظر : تحرير ألفاظ التنبيه للنووي، (ص: ٣١٣) دار القلم- دمشق ط١/، ١٤٠٨هـ.

(٢) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، (ص: ٣١٣)دار ابن الجوزي ، ط٤/ ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م .

(٣) الفقه الأكبر، أبو حنيفة النعمان بن ثابت، (ص: ١٣٣) مكتبة الفرقان الإمارات العربية ، ط١/، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.

(٤) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، صالح بن فوزان المرجع السابق، (ص: ٣١٣)

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾[1].

٢- مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم: قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴾[2]، وقال تعالى: ﴿وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ ﴾[3].

٣- التألم لألمهم والسرور بسرورهم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر"، وقال - أيضا - عليه الصلاة والسلام: "المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا" وشبك بن أصابعه صلى الله عليه وسلم[4].

٤- النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، وقال: "المسلم أخو المسلم؛ لا يحقره، ولا يخذله، ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه، وماله، وعرضه"، وقال عليه الصلاة والسلام: "لا تباغضوا،

---

(١) سورة النساء، الآيات: ٩٧ ــ ٩٩.

(٢) سورة التوبة ،(الآية : ٧١)

(٣) سورة الأنفال ،(الآية : ٧٢)

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة في: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه (٤/٤٥)، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة، باب أجر الخازن والأمين، رقم (١٠٢٣) وأبو داود في الزكاة، باب أجر الخازن، (٥/٧٩)، رقم (١٦٨٤)، من حديث أبي موسى الأشعري .

ولا تدابروا، ولا تناجشوا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعضن وكونوا عباد الله إخوانا"[1].

٥- احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم، قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١١ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ ﴾ [2].

٦- أن يكون معهم في حال العسر والشدة والرخاء؛ بخلاف أهل النفاق، الذين يكونون مع المؤمنين في حالة اليسر والرخاء، ويتخلون عنهم في حال الشدة؛ [3]. قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٞ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ وَإِن كَانَ لِلۡكَٰفِرِينَ نَصِيبٞ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ ﴾ [4].

٧- زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم، وفي الحديث القدسي: "وجبت محبتي للمتزاورين فيَّ" [5]. وفي حديث آخر: "أن رجلاً زار أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فسأله: أين تريد؟، قال: أزور أخا لي في الله. قال هل لك عليه نعمة

---

(1) أخرجه رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، (٩ / ١٧١) ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس، رقم (٢٥٦٣) والموطأ في حسن الخلق، باب ما جاء في المهاجرة،(٢ / ٩٠٧) من حديث أبي هريرة .

(2) سورة الحجرات ،(الآيتان : ١١-١٢)

(3) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص: ٣١٥).

(4) سورة النساء ،(الآية : ١٤١)

(5) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الشعر، باب ما جاء في المتحابين في الله،(٢ / ٩٥٣) وإسناده صحيح، وصححه الحاكم وابن عبد البر وغيرهما.

تربها عليه؟ قال: لا؛ غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه"[1]..

٨- احترام حقوقهم فلا يبيع على بيعهم ولا يسوم على سومهم، ولا يخطب على خطبتهم، ولا يتعرض لما سبقوا إليه من المباحات؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته"[2]..

٩- الرفق بضعفائهم؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟"[3]..

وقال تعالى: ﴿ وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ ﴾[4] .

١٠- الدعاء لهم والاستغفار لهم؛ قال تعالى:﴿ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ ﴾[5]

([1]) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب البر والصلة، باب في فضل الحب في الله. رقم (٢٥٦٧)

([2]) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب البيوع باب النهي عن تلقي الركبان، (٣١٣/٤) ، وأخرجه مسلم في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، رقم (١٤١٢) ، والموطأ في البيوع، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، (٦٨٣/٢) والترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه، رقم (١٢٩٢) وأبو داود في النكاح، باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، رقم (٢٠٨٠) والنسائي في البيوع، باب بيع الرجل على بيع أخيه، (٢٥٨/٧).

([3]) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب،(٦٥/٦) والنسائي في الجهاد، باب الاستنصار بالضعيف(٤٥/٦).

([4]) سورة الكهف، (الآية : ٢٨)

([5]) سورة محمد، (الآية : ١٩)

ثانيا : مظاهر موالاة الكافرين.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ما ملخصه:

١)من مظاهر موالاة الكفار التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، قال النبي – صلى الله عليه وسلم– "من تشبه بقوم فهو منهم"(١) .. فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم وأخلاقهم كحلق اللحى وإطالة الشوارب والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة(٢).

٢) من مظاهر موالاة الكفار الإقامة في بلادهم قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾(٣) .

فلم يعذر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة؛ وكذا من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم(٤).

٣) ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم، وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة نعوذ بالله من ذلك.

---

(١) أخرجه أبو داود، في اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٢٩) و (٤٠٣٠)ورواه أيضا أحمد في " المسند " (٥٦٦٤) و (٦٢٤٥) ، وابن ماجة في اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم (٣٦٠٦) وإسناده حسن، حسنه المنذري وغيره، ولأوله شاهد عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر .

(٢) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص: ٣٠٩)

(٣) سورة النساء، الآيات: ٩٧ ــ ٩٩.

(٤) الولاء والبراء في الإسلام ، (ص: ١٢)

٤) ومن مظاهر موالاة الكفار الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين، قال الله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَٰٓأَنتُمْ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ ﴾ [1].

٥) ومن مظاهر موالاة الكفار التسمي بأسمائهم – بحيث يسمون أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية ويتركون أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم والأسماء المعروفة في مجتمعهم وقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم–: "أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن"[2]. وبسبب تغيير الأسماء فقد وجد جيل يحمل أسماء غربية، مما يسبب الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة ويقطع التعارف بين الأسر التي كانت تعرف بأسمائها الخاصة[3].

٦) من مظاهر موالاة الكفار الاستغفار لهم والترحم عليهم وقد حرم الله ذلك بقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ

---

(١) سورة آل عمران، الآيتان: (١١٨– ١١٩)

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء، رقم (٢١٣٢) والترمذي في الأدب، باب رقم ٦٤، رقم (٢٨٣٥) وأبو داود ٥٨٤/٢ في الأدب، باب تغيير الأسماء وقال القرطبي: يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد، وإنما كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله، وما هو وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية، ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقة فصدقت أفراد هذه الأسماء، وشرفت بهذا التركيب، فحصلت لها هذه الفضيلة.

(٣) الولاء والبراء في الإسلام (ص: ١٥)

أُوْلِي قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ لأن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم عليه [1].

٧) محبة الكفار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب أولياء الله، وتنحية شريعة الله عن الحكم في الأرض ورميها بالقصور والجمود وعدم مسايرة العصر ومواكبة التقدم الحضاري.

٨) ومنها: استيراد القوانين الكافرة – شرقية كانت أم غربية – وإحلالها محل شريعة الله الغراء وغمز كل مسلم يطالب بشرع الله بـــ: التعصب والرجعية والتخلف! [2].

٩) ومنها: التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في دواوينها الكريمة والحط من قدر أولئك الرجال الأعلام الذين خدموا هذه السنة حتى وصلت إلينا[3].

---

(1) سورة التوبة ، (الآية: ١١٣)

(2) الولاء والبراء في الإسلام للقحطاني الولاء والبراء في الإسلام ، محمد بن سعيد بن سالم القحطاني ، ص ٩.ط١/ دار طيبة، الرياض – المملكة العربية السعودية .

(3) الولاء والبراء في الإسلام – البركاتي (ص: ١٥)

الفصل الثاني :

فقه الأقليات المسلمة في بلاد الغرب

المبحث الأول: فقه الأقليات لخدمة المسلم لجيش الكفار

المبحث الثاني: حكم اللجوء السياسي إلى البلاد غير الإسلامية

المبحث الثالث: حكم استعانة الكفار ضد المسلمين.

المبحث الأول: فقه الأقليات لخدمة المسلم لجيش الكفار

المقصود بالخدمة في الجيش هي: الواجب الوطني الذي يلزم به كل مواطن في الدولة التي ينتمي إليها لكي يكون مستعداً في حالة نشوب الحرب مع دولة أخرى ليدافع عنها.

يعد إعداد الجيش وتجهيزه في دولة ما من أهم عناصر وجود تلك الدولة، ولذلك تسعى كل دولة إلى إيجاد الجيش القوي والمتدرب وإلى تسليحه بأفضل أنواع السلاح وأحدثها، وأكثرها تطوراً، وهذا هو المطلوب من الدولة الإسلامية من باب أولى .

ولكن ما حكم الإسلام في دخول المسلم صفوف الجيش غير الإسلامي؟ وهل يجوز للمسلم أن يخدم في جيش غير إسلامي ؟ قبل أن نقرر حكماً شرعياً في هذا الموضوع لا بد أن ننظر إلى الحال التي يعيشها المسلمون اليوم، سواءً في البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، كالأقليات المسلمة التي توجد في دول غير إسلامية، ولا خلاف أن الدخول في صفوف الجيش في ذلك البلد،من واجبات الجنسية التي تعيش فيها الأقليات الإسلامية خدمة إجبارية وفي بعضها غير ذلك[1].

ومن المتفق عليه أن الإسلام يحث المسلمين على الاستعداد، وتدريب الجسم لكي يكون المسلم مستعداً دائماً للجهاد، ومجاهدة أعدائه، لأن الحق لا يحميه إلا القوة،

([1])الخلاصة في فقه الأقليات، الباحث في القرآن والسنة، علي بن نايف الشحود (٢ / ١)

ومن ثم فإن مشاركة المسلم ودخوله في جيش دولة غير مسلمة بنية التدرب واكتساب مهارات القتال وفنونه يكون جائزاً، وقد يصل إلى درجة الوجوب.

والأدلة على ذلك ما يلي

١- قوله تعالى : ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ ﴾[١].

يقول سيد قطب عند تفسير " القوة"الواردة في الآية : " إنها حدود الطاقة إلى أقصاها، بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها[٢].

ويقول الرازي في تفسير هذه الآية : " هذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح وتعليم الفروسية والرمي فريضة إلا أنه من فروض الكفايات "[٣].

من هنا أرى أن على الأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية أن يدخلوا الجيش ويتعلموا على الأسلحة والعلوم العسكرية الأخرى أخذاً بظاهر الآية وعمومها، بل من الممكن أن نعتبر هذه الخدمة العسكرية نعمة أعطيت لهؤلاء المسلمين، حيث لولاها

---

(١) سورة الأنفال، الآية: ٦٠

(٢) في ظلال القرآن ، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي ، الطبعة: السابعة عشر - ١٤١٢ هـ دار الشروق - بيروت- القاهرة (١٥٤٤/٣).

(٣) تفسير الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي ، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط٣/ ١٤٢٠ هـ، ١٩١/٩-١٩٢.

لكان من الصعب عليهم أن يتعلموا هذه العلوم ؛ لأن تمليك الأسلحة ممنوع في معظم بل في جميع الدول، فكيف لهم أن يتعلموا بدون التدرب على السلاح ؟

٢-قوله صلى الله عليه وسلم : المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير،احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز "[١].

وجه الدلالة

إن المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو في الجهاد، وأسرع خروجاً إليه وذهاباً في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى وفي كل ذلك احتمال المشاق في ذات الله تعالى"[٢].

وكل هذا لا يحصل إلا بالتعليم والتدريب، والخدمة في الجيش هي وسيلة إلى القوة، ومن هنا يكون ذلك واجباً ولو عند الكفار إذ لم يكن ذلك ممكناً عند المسلمين.

٣-من القواعد الفقهية : مثل قاعدة ارتكاب أخف الضررين "[٣]. أي إن كان في الخدمة في الجيش غير الإسلامي بعض الضرر ولكن ترك الخدمة من جهة المسلم ضرر

---

(١) رواه مسلم ، صحيح مسلم ،٢٠٥٢/٤.

(٢) شرح النووي على مسلم ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، دار إحياء التراث العربي – بيروت . ط٢/ ، ١٣٩٢هـ ، ٢١٥/١٦.

(٣) الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، ط١/ ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، ص٨٩.

أعظم حيث يبقى جاهلاً في العلوم العسكرية ومن ثم غير مستعد لمواجهة الأعداء في حالة وقوع الحرب فيكون عاجزاً عن الدفاع عن دينه ونفسه وعرضه وماله.

وقاعدة :لا ضرر ولا ضرار "[1] حيث لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا غيره، ولكن لو ترك المسلمون الذين يعيشون كأقلية في دول غير إسلامية الخدمة لنتج من ذلك ضرر على أنفسهم، حيث يبقون غير مستعدين عسكرياً وفي ذلك ضرر على المسلمين، حيث يحرمون بذلك من المساواة في الحقوق مع سائر الناس في تلك المجتمعات . وهذا لا يجوز في حق المسلم ؛ لأنه يعيش عندئذ بلا كرامة إنسانية.

وقاعدة :المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة "[2]، أي وإن كان يترتب بعض المفاسد على الدخول في الجيش غير الإسلامي التي تقع على بعض الأفراد ولكن لا يلتفت إلى ذلك نظراً إلى المصلحة التي تعود على المسلمين جميعاً .

٤-الواقع والمشهود حيث نرى أن المسلمين الذي تدربوا في الجيوش غير الإسلامية كان لهم دور كبير في مساعدة أهلهم في الحروب الدائرة في البوسنة والهرسك، وفي الجمهوريات الإسلامية ــ تحت سيطرة روسيا حيث لم يحتاجوا إلى التدريب بل شاركوا مباشرة في الحرب وعلّموا الآخرين على ذلك، وكانوا قادرين على أن

---

(١) الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ) ، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م ، دار الكتب العلمية، ص ٨٣.

(٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير، دار إحياء الكتب العربية، بدون طبعة وبدون تاريخ.(١/٤١ ، المادة ٢٨).

يستعملوا أي سلاح كانوا يشترونه أو يغنمونه، ولو لم يكونوا دخلوا في الجيش لما علموا ذلك ولكانوا بحاجة إلى التدريب وقتاً طويلاً والعدو لن ينتظر، ومن ثم فإنه سيحتل مناطق أكثر مما احتلّ .

٥-المعقول : الجهاد و الاستعداد هو واجب على جميع المسلمين أينما كانوا وهذا يتطلب مالاً كثيراً لا تملكه تلك الأقليات الإسلامية غالباً، ولو كانوا يملكونها ما سمحت لهم الحكومات في تلك الدول أن يؤسسوا هذه المؤسسات، ومن هنا ليس من المعقول أن يرفض المسلم أداء الواجب الذي أوجبه الله عليه لبعض شبهات وهمية.

يقول الشيخ رشيد رضا - رحمه الله تعالى- : " وإنني أعتقد أن محاربة مسلمي روسيا لليابان-يريد الحرب التي نشبت بينهما سنة١٩٠٤م- ليست معصية لله تعالى، ولا ممنوعة شرعاً، وأنها قد تكون مما يثابون عليها عند الله ؛ إذا كانت لهم نية صالحة : " إنما الأعمال بالنيات"، وللنية الصالحة في حرب المسلم مع دولته غير المسلمة وجوه منها أن طاعته إياها تدفع عن إخوانه من رعيته شيئاً من ظلمها وشرها إذا كانت استبدادية ظالمة، وتساويهم بسائر أهلها في الحقوق والمزايا إذا كانت عادلة . أو تفيدهم ما دون ذلك إذا كانت بين بين[1].

وما عرضنا من الأدلة نرى أن دخول المسلم في الجيش غير الإسلامي في هذه الظروف والأحوال بالنية الصالحة جائز بل واجب، (أما إذا كانت النية تحصيل منصب دنيوي

---

(١) تفسير المنار: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: ١٣٥٤هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠ م. (٢/٥٦٥-٥٦٦).

أو وظيفة فلا يجو لأن الأصل عدم جواز تقوية الكافرين) ولذلك أنصح إخواننا الذين يعيشون هذه الحال أن لا يترددوا في ذلك، وأن يرسلوا أولادهم إلى المدارس العسكرية ليكونوا ضباطاً في الجيش؛ لان ذلك وسيلة لتقوية الإسلام والمسلمين في تلك البلاد، وعليهم قبل ذلك أن يعنوا بتربيتهم الإسلامية الأصيلة لكي يكون لديهم المناعة من كل الانحرافات، وتوجيههم إلى المقصد الشرعي من الدخول في هذا المجال[1].

(1) تفسير المنار: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين (٢/٥٦٥-٥٦٦).

المبحث الثاني: حكم اللجوء السياسي إلى البلاد غير الإسلامية.

اللجوء السياسي: من المصطلحات الحديثة في الفقه السياسي لم يتعرض له فقهاء الإسلام عندما تكلموا عن عقد الأمان والمستأمن في كتب الفقه الإسلامي بهذا الاسم وإن كنا نفهم معناه عند كلامهم عن مستأمن,وقد أطلق هذا المصطلح في القانون الدولي على الحماية التي تمنحها الدولة فوق أراضيها أو فوق مكان تابع لسلطتها لفرد طلب منها هذه الحماية ، والهدف منه هو إنقاذ حياة أشخاص أو حريتهم يعتبرون أنفسهم مهددين في بلادهم [1].

فكل شخص هجر موطنه الأصلي أو أبعد عنه بوسائل التخويف والإرهاب أو الاضطهاد لأسباب سياسية أو عنصرية أو مذهبية ولجأ إلى إقليم دولة أخرى طالباً للحماية أو العيش لحرمانه من العودة إلى وطنه الأصلي يسمى لاجئاً سياسياً في مفهوم القانون الدولي (٢). [2].

ومن هنا نرى أن اللجوء السياسي هو الحماية التي تمنحها دولة ما فوق أراضيها أو فوق أي مكان تابع لسلطتها لفرد طلب منها الحماية. وأما اللاجئ السياسي فهو الشخص الذي طلب تلك الحماية لأسباب معينة[3].

---

(1) لموسوعة السياسية ، ٤٦٧/٥.

(2) القاموس السياسي، ص ١٠٤٣.

(3) محمد الغزالي ، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة ، ١٩٦٣ ،ص ١٨٩.

حكم اللجوء السياسي إلى البلاد غير الإسلامية:

إن مفهوم الأرض في الإسلام هو أن كل أرض لله وليست لأحد ، وأينما وجد المسلم أرضاً يمكنه أن يعبد الله فيها بحرية فهي أرضه ، وليس هناك بقعة من الأرض أحق من أخرى برسالة المسلم، ولن يكون المسلم عبداً لمكان ما في هذه الدنيا مرتبطاً بأسبابه[1].

وعلى هذا الأساس نفهم قوله تعالى :﴿ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرۡضِي وَٰسِعَةٌ فَإِيَّٰيَ فَٱعۡبُدُونِ ﴾[2].

قال سيد قطب في تفسير هذه الآية: " أنتم عبادي وهذه أرضي وهي واسعة ، فسيحة تسعكم فما الذي يمسسكم في مقامكم الضيق الذي تفتنون فيه عن دينكم ، ولا تملكون أن تعبدوا الله مولاكم ؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي الواسعة، ناجين بدينكم أحراراً في عبادتكم فإياي "فاعبدون" وما دامت كلها أرض الله فأحب بقعة منها إذاً هي التي تجدون فيها السعة لعبادة الله وحده دون سواه[3].

كما أن الإسلام بما فيه من سماحة ويسر يقدر دوافع الإباء التي تجعل الإنسان الحر يرفض الدنية في الدين والدنيا[4].

---

(1) القاموس السياسي، ص ١٠٤٣.

(2) سورة العنكبوت، الآية: ٥٦

(3) في ظلال القرآن ٢٧٤٩/٥

(4) حقوق الإنسان بين تعليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة: ص ١٨٦

والإسلام يربي الإنسان الحر مستقلاً في رأيه ومواقفه، وفقهاء الإسلام-رحمهم الله- لم يتعرضوا لبحث هذه المسألة إلا ابن حزم في كتاب"المحلى" وذلك أن أسلافنا ما كانوا يتصورون بعدما عاشوا في الدولة الإسلامية أعزاء أقوياء مكرمين أن يأتي زمان على المسلمين يهاجرون من بلادهم[1].

الأدلة على جواز اللجوء السياسي إلى بلاد الكفر:

١-دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- في جوار المطعم ابن عدي، وكان كافراً.

٢-دخول أبي بكر -رضي الله عنه- في جوار ابن الدغنة وكان كافراً.

٣- هجرة الصحابة -رضي الله عنهم- إلى الحبشة ودخولهم في جوار النجاشي وكان يومها كافراً

(1) حكم الاستئناف لطلب اللجوء السياسي ص ٦

المبحث الثالث: حكم استعانة الكفار ضد المسلمين.

قد أجمع الأمة على أن من ظاهر الكفار وأعانهم على المسلمين فهو كافر مرتد عن الإسلام، وإثبات هذا الإجماع أقوال أهل العلم التي سيذكر الباحث في هذه المسألة، فمن ذلك تفسير قوله تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ ﴾[1] .

قال العلامة حزم رحمه الله:"وصح أن قول الله تعالى ﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾ إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط – وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين "[2] .

قال القرطبي : في تفسير قوله تعالى: ﴿ ومن يتولهم منكم ﴾ أي يعضدهم على المسلمين ﴿ فإنه منهم ﴾ بين تعالى أن حكمه كحكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة، وإن معنى ﴿ بعضهم أولياء بعض ﴾ أي في النصرة ومن يتولهم منكم فإنه منهم" شرط وجوابه، أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا، ووجبت

---

(1) سورة المائدة ، الآية: ٥١

(2) المحلى بالآثار ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦هـ)، (١٢/ ٣٣) بدون طبعة وبدون تاريخ ، دار الفكر – بيروت .

معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم، فصار منهم أي من أصحابهم [1].

وقال الشنقيطي : في تفسير قوله تعالى: ﴿ ومن يتولهم منكم ﴾ فهذه الآيات الكريمة في القرآن العظيم، وبالأخص هذه الآية من أخريات سورة الأنفال تبين للمسلم أنه تجب عليه مقاطعة الكافر والمباعدة، منه واعتقاد أنه حرب عليه[2].

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله: بعد كلام له عن وجوب معاداة الكفار والبراءة منهم -:"فكيف بمن أعانهم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام، أو أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام، واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم، وأحب ظهورهم؟! فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق[3]، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾ [4].

---

(1) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي ، أبو عبد الله شمس الدين القرطبي، (٦ / ٢١٧) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم ، ط٢/ ، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤ م ، دار الكتب المصرية – القاهرة .

(2) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ١٣٩٣هـ)، (٥ / ٢١٨) ط٢/ ، ١٤٢٦ هـ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة،

(3) الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال، مصدر سابق، (ص: ٧٩).

(4) سورة المائدة، الآية:٥.

وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله:"وأما التولي: فهو إكرامهم، والثناء عليهم، والنصرة والمعاونة لهم على المسلمين، والمعاشرة، وعدم البراءة منهم ظاهرا؛ فهذا ردة من فاعله، يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين، كما يدل على ذلك الكتاب والسنة، وإجماع الأمة المقتدى بهم"[1].

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاواه:"وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة، فهو كافر مثلهم[2]، كما قال الله سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾[3].

وقال تعالى: وقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمۡ وَإِخۡوَٰنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾[4].

﴿ ومن يتولهم منكم﴾ أي من عاضدهم على المسلمين فإنه من عاضدَه.

---

(1) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، علماء نجد الأعلام، (١٥/ ٤٧٩) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة: السادسة، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م

(2) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، (١/ ٢٦٩) أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر، بدون الطبعة وتاريخها.

(3) سورة المائدة ، الآية: ٥١

(4) سورة التوبة ،(الآية : ٢٣)

وقوله: ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ﴾والمرض ههنا النفاق في الدِّين، ومعنى يسارعون فيهم، أي في معاونتهم على المسلمين[1] .

وجاء في تفسير النسفي:" أي لا تتخذوهم أولياء تنصروهم وتستنصروهم وتؤاخوهم وتعاشروهم معاشرة المؤمنين ثم علل النهي بقوله: ﴿ بعضهم أولياء بعض﴾ وكلهم أعداء المؤمنين وفيه دليل على أن الكفر كله ملة واحدة ﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ من جملتهم وحكمه حكمهم وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين[2].

وسئل فقيه المغرب أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي المالكي : عن بعض القبائل الجزائرية التي كانت تمتنع من النفير للجهاد، وكانوا يخبرون الفرنسيين بأمور المسلمين، وربما قاتلوا أهل الإسلام مع النصارى الفرنسيين، فأجاب:"ماوصف به القوم المذكورون يوجب قتالهم كالكفار الذين يتولونهم، ومن يتول الكفار فهو منهم.

---

(1) معاني القرآن وإعرابه ، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: ٣١١هـ)، (٢ / ١٨١) المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، ط١/ ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م، عالم الكتب - بيروت

(2) تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: ٧١٠هـ)، (١/ ٤٥٣)،حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، ط١/، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، دار الكلم الطيب، بيروت.

وأما: إن لم يميلوا إلى الكفار، ولا تعصبوا بهم، ولا كانوا يخبروهم بأمور المسلمين، ولا أظهروا شيئا من ذلك، وإنما وجد منهم الامتناع من النفير فإنهم يقاتلون قتال الباغية"[1].

(1) علي بن عبد السلام التسولي المالكي، أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبدالقادر الجزائري، ص٢١٠، المحقق: عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح، ط١/ - ١٩٩٦م، دار الغرب الإسلامي.

الفصل الثالث :

فقه الأقليات المسلمة في العبادات

المبحث الأول: فقه الأقليات في العبادات

المبحث الثاني: فقه الأقليات في النوازل.

المبحث الثالث: فقه الأقليات المسلمة في الأقمار الصناعية.

المبحث الأول: فقه الأقليات في النوازل.

فدراسة هذه النوازل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين , لأن تبين العلم وما يحتاج إليه الناس هذا واجب على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، والدليل على أنه فرض قال الله – عز وجل –:﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ ﴾[1]. فتبين العلم ونشره هذا واجب على العلماء وطلاب العلم. ومثل هذه النوازل بالنسبة للعامي قد لايحسن تخريج حكمها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وما ذكره العلماء رحمهم الله، إنما كان على سبيل الكفاية لأن هذا العمل يتعلق بالعمل ولا يتعلق بالعامل[2].

ويمكن إجمال أبرز هذه التاريخ التي مرت النوازل في العصور الماضية وهي كالتالي: –

أولاً : التضييق والتشديد .

من المقرر شرعاً أن هذا الدين بُني على اليسر ورفع الحرج وأدلة ذلك غير منحصرة ، فاستقراء أدلة الشريعة قاضٍ بأن الله عز وجل جعل هذا الدين رحمة للناس ، ويسراً، والرسول صلى الله عليه وسلم أصل بعثته الرأفة والرحمة بالناس ورفع الآصار والأغلال التي كانت واقعة على من قبلنا من الأمم ، يقول الله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ

---

١) سورة آل عمران، الآية: ١٨٧

٢) فقه النوازل في العبادات، من دروس الدورة العلمية بجامع الراجحي ببريدة لعام ١٤٢٦هـ د / الدكتور: خالد بن علي المشيقح، ص: ٢،

رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾[1]. ويقول عليه الصلاة والسلام : (إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً)[2].

ومن أبرز أوصافه عليه الصلاة والسلام ما قاله ربه عز وجل :﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾[3]؛ ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يترك بعض الأفعال والأوامر ، خشيه أن يشق على أمته [4]كما قال عليه الصلاة والسلام : (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)[5] ونظائره من السنة كثير ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالتيسير أيضاً على الناس وعدم حملهم على الشدة والضيق ، فقد قال لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري ـــ رضي الله عنهما ـــ لما بعثهما إلى اليمن : ((يسِّرا ولا تعسِّرا وبشِّرا ولا تنفِّرا)[6].

---

١) سورة التوبة، الآية: ١٢٨

٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب وما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه ٤ / ٧٩ . وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد ، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير ٣ / ١٣٥٨ رقمه (١٧٣٢) .

٣) سورة الأعراف ، آية : ١٥٧ .

٤) حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين أحمد بن محمد المحلي على متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبدالوهاب السبكي ، دارالفكر ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م (ج٢ /ص ٣٩٣) بدون طبعة مع التصرف

٥) رواه البخاري في مواقيت الصلاة، باب فضل العشاء، (٢ / ٣٩ و ٤٠)، ومسلم في المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم (٦٣٨)والنسائي في المواقيت، باب آخر وقت العشاء، (١ / ٢٦٧).

٦) أخرجه البخاري في المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوادع، (٨ / ٤٩) ومسلم في الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، رقم (١٧٣٣)

إن منهج التضييق و التشدد من الغلو المذموم انتهاجه في أمر الناس سواءً كان إفتاءً أو تعليماً أو تربية أو غير ذلك ، وقد يهون الأمر إذا كان في خاصة نفسه دون إلزام الناس به ، ولكن الأمر يختلف عندما يُتجاوز ذلك إلى الأمر به[1].

إن تعظيم النصوص وتقديمها أصل ديني ومطلب شرعي لا يصح للمجتهد نظر إذا لم يأخذ بالنصوص ويعمل بها ، ولكن الانحراف يحصل بالتمسك بظواهر النصوص فقط دون فقهها ومعرفة مقصد الشرع منها .ومما يدل على وجود هذا الاتجاه ما ذكره د . صالح المزيد بقوله:((وقد ظهر في عصرنا من يقول : يكفي الشخص لكي يجتهد في أمور الشرع يقتني مصحفاً مع سنن أبي داود، وقاموس لغوي)[2].

وهذا النوع من المتطفلين لم يشموا رائحة الفقه فضلاً أن يجتهدوا فيه ،وقد سماهم د.القرضاوي (بالظاهرية الجدد) ـــ مع فارق التشبيه في نظري ـــ حيث قال عنهم : ((المدرسة النصية الحرفية ، وهم الذين أسميهم (الظاهرية الجدد) وجلهم ممن اشتغلوا بالحديث ، و لم يتمرسوا الفقه وأصوله ، و لم يطلعوا على اختلاف الفقهاء ومداركهم في الاستنباط ولا يكادون يهتمون بمقاصد الشريعة وتعليل الأحكام بتغير الزمان والمكان والحال[3].

---

١) ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة، الدكتور / مسفر بن علي القحطاني، أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (ص: ٨.

٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله المعروف بابن القيم ،ط/ ١٩٧٣م ، دار الجيل – بيروت، ج٤ /ص: ١٣٤).

٣) ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة (ص: ١٣).

ثانياً : منهج المبالغة في التساهل والتيسير[1].

ظهر ضمن مناهج النظر في النوازل المعاصرة منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير ، وتعتبر هذه المدرسة في النظر والفتوى ذات انتشار واسع على المستوى الفردي والمؤسسي خصوصاً أن طبيعة عصرنا الحاضر قد طغت فيه المادية على الروحية،والأنانية على الغيرية ، والنفعية على الأخلاق، وكثرت فيه المغويات بالشر والعوائق عن الخير ، وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر حيث تواجهه التيارات الكافرة عن يمين وشمال تحاول إبعاده عن دينه وعقيدته ولا يجد مَنْ يعينه بل ربما يجد من يعوقه وأمام هذا الواقع دعا الكثير من الفقهاء إلى التيسير ما استطاعوا في الفتوى والأخذ بالترخص في إجابة المستفتين ترغيباً لهم وتثبيتاً لهم على الطريق القويم[2].

ولاشك أن هذه دعوى مباركة قائمة على مقصد شرعي عظيم من مقاصد الشريعة العليا وهو رفع الحرج وجلب النفع للمسلم ودرء الضرر عنه في الدارين ؛ ولكن الواقع المعاصر لأصحاب هذا التوجه يشهد أن هناك بعض التجاوزات في اعتبار التيسير والأخذ بالترخص وربما وقع أحدهم في رد بعض النصوص وتأويلها بما لا تحتمل وجهاً في اللغة أو في الشرع .

---

١) تغليظ الملام على المتسرعين في الفتيا وتغيير الأحكام للشيخ حمود التويجري ص ٥٨ – ٨٨ ، دار الاعتصام بالرياض ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .

٢) الاجتهاد المعاصر للقرضاوي ص ٦٢-٨٨ ؛ الفتوى في الإسلام للقاسمي ص ١٢٥ .

وضغط الواقع ونفرة الناس عن الدين لا يسوّغ التضحية بالثوابت والمسلمات أوالتنازل عن الأصول والقطعيات مهما بلغت المجتمعات من تغير وتطور فإن نصوص الشرع جاءت صالحة للناس في كل زمان ومكان[1].

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ــ رحمه الله ــ في ذلك : ((فعموم الشريعة لسائر البشر في سائر العصور مما أجمع عليه المسلمون ، وقد أجمعوا على أنها مع عمومها صالحة للناس في كل زمان ومكان ولم يبينوا كيفية هذه الصلوحية ؛وهي عندي تحتمل أن تتصور بكيفيتين :

الكيفية الأولى : أن هذه الشريعة قابلة بأصولها وكلياتها للانطباق على مختلف الأحوال بحيث تساير أحكامها مختلف الأحوال دون حرج ولا مشقة ولا عسر[2].

الكيفية الثانية : أن يكون مختلف أحوال العصور والأمم قابلاً للتشكيل على نحو أحكام الإسلام دون حرج ولا مشقة ولا عسر كما أمكن تغيير الإسلام لبعض أحوال العرب والفرس والقبط والبربر والروم والتتار والهنود والصين والترك من غير أن يجدوا حرجاً ولا عسراً في الإقلاع عما نزعوه من قديم أحوالهم الباطلة[3].

ثالثاً : المنهج الوسطي المعتدل في النظر والإفتاء

الشريعة الإسلامية شريعة تتميز بالوسطية واليسر ولذا ينبغي للناظر في أحكام النوازل من أهل الفتيا والاجتهاد أن يكونوا على الوسط المعتدل بين طرف التشدد والانحلال

---

١) ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة (ص: ١٤).

٢) نفس المرجع.

٣) ضوابط المصلحة د . البوطي ص ١١٠ ..

كما قال الإمام الشاطبي ــ رحمه الله ــ : ((المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال[1].

والدليل على صحة هذا أن الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة ؛فإنه قد مرّ أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط ، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين ؛ خرج عن قصد الشارع ولذلك كان مَنْ خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين..فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل ، ولا تقوم به مصلحة الخلق ، أما طرف التشديد فإنه مهلكة وأما طرف الانحلال فكذلك أيضاً ؛ لأن المستفتي إذا ذُهِبَ به مذهب العنت والحرج بُغِّض إليه الدين وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة ، وهو مشاهد ، وأما إذا ذُهِبَ به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي على الهوى والشهوة ، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى واتباع الهوى مهلك ، والأدلة كثيرة)[2].

ولعل ما ذكرناه من ملامح للمناهج الأخرى المتشددة والمتساهلة كان من أجل أن يتبين لنا من خلالها المنهج المعتدل ؛ وذلك أن الأشياء قد تعرف بضدها وتتمايز بنقائضها، وقد أجاز بعض العلماء للمفتي أن يتشدد في الفتوى على سبيل السياسة لمن

---

١) الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى : ٧٩٠هـ)، جـ:٥، ، المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. (٥/٢٧٦-٢٧٨)، دار ابن عفان، ط: ١، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م

٢) أدب المفتي والمستفتي، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: ٦٤٣هـ)، المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، ط٢/ ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.

هو مقدم على المعاصي متساهل فيها ، وأن يبحث عن التيسير والتسهيل على ما تقتضيه الأدلة لمن هو مشدد على نفسه أو غيره ، ليكون مآل الفتوى : أن يعود المستفتي إلى الطريق الوسط[1].

ولذلك ينبغي للمفتي أن يراعي حالة المستفتي أو واقع النازلة فيسير في نظره نحو الوسط المطلوب باعتدال لا إفراط فيه نحو التشدد ولا تفريط فيه نحو التساهل وفق مقتضى الأدلة الشرعية وأصول الفتيا ، وما أحسن ما قاله الإمام سفيان الثوري ـــ رحمه الله ـــ:(إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشدد فيحسنه كل أحد)[2].

---

١) المجموع شرح المهذب للشيرازي ، أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، ط١/ ١٤٢٢ه-٢٠٠١م، (١ / ٥١)

٢) جامع بيان العلم وفضله ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودي،ط١/، ١٤١٤هـــ- ١٩٩٤م . (١ / ٧٨٤)

المبحث الثاني: فقه الأقليات في العبادات.

يعيش مئات آلاف المسلمين في الدول الاسكندينافية، أقصى شمال أوروبا. ويتصاعد سنوياً الجدل حول مواقيت الإمساك والإفطار، بسبب طول ساعات النهار، خصوصاً في الصيف، التي تصل في بعض الدول إلى ٢٣ ساعة ونصف. أصبح شهر رمضان عامل تشتيت وضياع لهؤلاء المسلمين بدل أن يكون عامل توحيد بسبب كثرة الفتاوى حول المسألة.

الدول الاسكندينافية هي السويد والنرويج والدانمارك وفنلندا وآيسلندا. ويعمل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث على تنظيم أمور أهل السنة، كما المجلس السويدي للأئمة وغيرهما ما دام هناك تمايز بين الليل والنهار فإن الواجب عليهم أن يصوموا بحسب غروب الشمس وطلوعها، لا بحسب مكة ولا غيرها، لأن المغرب سيأتي كما يأتي الفجر، وقد قال تعالى:﴿ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ﴾([1]). ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا أقبل الليل من ها هنا ، وأدبر النهار من ها هنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ([2]).

فقد علقت الآية كالحديث الصوم والإفطار بغروب الشمس وطلوعها، فمن صام وعجز عن إتمام الصوم جاز له الفطر فإن شق عليه وجب عليه الفطر، وعليه القضاء في الأيام المناسبة. ([3]).

---

[1]) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

[2]) أخرجه البخاري ٤ / ١٧١ في الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، ومسلم رقم (١١٠٠) في الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، وأبو داود رقم (٢٣٥١) في الصوم، باب وقت فطر الصائم،

٣) المصدر الموقع الإراتي، ورد لموقع "الإمارات اليوم" سؤال عن حكم الصيام في الدول التي يطول فيها النهار قرابة ٢٣ ساعة حيث أن الفجر والغروب يفصل بينهم قرابة الساعة لا اكثر . بالاضافة للعمل خلال فترة الصيام ولكن هل يجوز اتباع صوم مكة المكرمة او يجب الصيام ٢٣ ساعة؟.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (فقد أفطر الصائم) : أي أنه صار في حكم المفطر وإن لم يأكل و لم يشرب وقيل: معناه: أنه دخل وقت الفطر، وجاز له أن يفطر، كما قيل: أصبح الرجل: إذا دخل في وقت الصبح، وكذلك أمسى وأظهر([1]).

تناول العلماء المعاصرون هذه المسألة بالدراسة، وهناك آراء أساسية، هي عبارة عن اجتهادات مستندة إلى ما يفهم من النصوص الشرعية.

بعض الفتاوى التي يصوم على أساسها غالبية المسلمين السنّة، في البلاد التي يطول نهارها في الصيف. ([2]).

القول الأول: يقول به علماء السعودية والخليج، وبعض علماء المدرسة السلفية، ويقضي بوجوب الصيام على أهل تلك البلاد ما دام هناك غروب وشروق، وتبين الفرق بين الليل والنهار. ومن لم يستطع ذلك أو خاف على نفسه من الضرر الصحي المحقق أو من الأذى والهلاك، أفطر شرط أن يقضي ما في ذمته من صيام في أي وقت من أوقات السنة.

القول الثاني: قول معظم الذين تولوا مشيخة الأزهر: في مثل هذه المناطق يقدَر الصيام تقديراً على توقيت مكة المكرمة أو المدينة، أو أقرب البلاد المعتدلة إليهم ويصومون تبعاً لمواقيتها بعد تحديد عدد ساعاتها([3])..

---

[1]) جامع الأصول في أحاديث الرسول ، مجد الدين أبو السعادات ، (٦/ ٣٧٢)، ط١/ ، ١٣٩٢ هـ ، ١٩٧٢ م .مكتبة دار البيان.

[2]) هل-المسلمون-ملزمون-بالصيام-في-الدول-ا لتي يطول نهارها ، مفتي فنلندا الشيخ وليد نزار حمود، عدّد لرصيف٢٢

[3]) هل-المسلمون-ملزمون-بالصيام-في-الدول-ا لتي يطول نهارها ، مفتي فنلندا الشيخ وليد نزار حمود، عدّد لرصيف٢٢

أما القول الثالث، فهو القول الذي ينصح به المفتي حمود: لمن لا يستطيع الصيام على التوقيت المحلي، يبدأ صيامه من فجر المنطقة التي يعيش فيها، ثم يفطر مع توقيت المغرب في مكة([1])..

أما فتاوى الصوم في الدول الاسكندينافية والقطب الشمالي، التي لا يتبين فيها الليل من النهار، فله أن يختار أحد الأقوال التالية:

الأول يقضي بالإفطار مع توقيت مكة أو المدينة، أو أقرب بلد معتدل إليه، والصيام على توقيته.

الثاني يقوم على أن يقدّر الصائم آخر يوم شاهد فيه الشروق والغروب ظاهرين وواضحين ويمشي كل مدة رمضان على هذا الأساس([2]).

كيفية تحديد بداية الإمساك ونهايته في البلاد التي لا يتعاقب فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة.

فمن عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيراً أو طويلاً ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيراً.

أما من طال عندهم النهار أو الليل أكثر من ذلك كستة أشهر؛ فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك،([3]).

---

[1]) نفس المرجع

[2]) نفس المرجع

[3]) أخرجه مسلم في الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، رقم (٢٩٣٧)وأبو داود رقم (٤٣٢١) و (٤٣٢٢) في الملاحم، باب خروج الدجال، والترمذي رقم (٢٢٤١) في الفتن، باب ما جاء في فتنة الدجال.

وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في هذه المسألة وأصدر القرار ما نصه أما بعد: فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام ١٣٩٨هـ كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالمي الإسلامي بمكة المكرمة رقم ٥٥٥ وتاريخ ١٣٩٨/١/١٦هـ المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالو) بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول الاسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظراً لوضعها الجغرافي، كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقاً في الصيف، وعكسه في الشتاء، ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان، وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان، ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها ا.هـ. وعرض على المجلس أيضاً ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ونقول أخرى عن الفقهاء في الموضوع، وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي: ([1]).

أولاً: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف، ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات في أوقاتها المعروفة شرعاً؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودًا ﴾ ([2])، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى

---

[1]) مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في هذه المسألة وأصدر القرار رقم ٦١ وتاريخ ١٣٩٨/٤/١٢هـ .

[2]) سورة الإسراء، الآية: ٧٨

ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴾[1]؛ ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة، فقال له: (صل معنا هذين(يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: (أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم[2]) إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً، ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم. وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم عن الليل، وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراً فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد. وقد قال الله تعالى: ﴿ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ

---

[1] سورة النساء، الآية: ١٠٣،

[2] أخرجه مسلم في المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٣)والترمذي في الصلاة، باب مواقيت الصلاة، رقم (١٥٢)، والنسائي في المواقيت، باب أول وقت المغرب، ١ / ٢٥٨

ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾[1]. ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداً، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء. قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾[2].

ثانياً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً، ولا تطلع فيها الشمس شتاء أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض. لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال: (يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة(إلى آخره([3]).

وعلى هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال، فقالوا: (ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم(، فقيل: يا رسول الله! اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه

---

[1]) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

[2]) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

[3]) أخرجه البخاري في التوحيد، باب ما جاء في {وكلم الله موسى تكليما}(١٣/ ٣٩٩ – ٤٠٦)، ومسلم في الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، رقم (١٦٢)، والنسائي في الصلاة، باب فرض الصلاة، (١ / ٢٢١)، والترمذي، في التفسير، باب ومن سورة بني إسرائيل. رقم (٣١٣٠).

صلاة يوم؟ قال: (لا، اقدروا له قدره((1)، فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم، فيجب على المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة. وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم ويحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه، إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة(2).

---

(1) أخرجه مسلم في الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، رقم (٢٩٣٧)وأبو داود رقم (٤٣٢١) و (٤٣٢٢) في الملاحم، باب خروج الدجال، والترمذي رقم (٢٢٤١) في الفتن، باب ما جاء في فتنة الدجال.

(2) تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام لسماحة الشيخ ابن باز (١٦٤ – ١٦٩)]. عبد العزيز بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله- تابع ٣ ١١٠,٢٧٧مشاركةرابط المادة:

حكم تناول المرأة حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم الشهر كاملًا دون انقطاع.

فإن الحيض من الأمور التي كتبها الله سبحانه وتعالى على النساء وله أحكامه الخاصة، فالحائض لا تصلي، ولا تصوم، ولا تطوف بالبيت، ولا يأتيها زوجها، وغيرها من الأحكام، وتأتي على المرأة أزمنة وأمكنة فاضلة، وربما رأت المرأة أن تستعمل أدوية وطرق تمنع الحيض؛ لتتمكن من الصوم والصلاة والطواف، كامرأة تذهب لأداء مناسك الحج والعمرة، وتحرص على شهود الخير، وتخشى من أن يقطعها الحيض عن إدراك المناسك، أو لغير ذلك، فهل هذا العمل جائز لها؟ ([1]).

الفرع الأول: حكم تناول الأدوية التي تأخر نزول الدورة الشهرية.

الفرع الثاني: إذا تناولتها المرأة وانقطع حيضها فهل تصبح في طهر؟

اختلف الفقهاء فيه:

القول الأول: يجيز تناول هذه الأدوية مطلقاً، وهذا القول يقتضيه إطلاق بعض الحنابلة، قال ابن ضويان: (وللأنثى شربه (أي: الدواء المباح) لحصول الحيض ولقطعه؛ لأنه الأصل حتى يرد التحريم و لم يرد)([2]).

---

[1]) إعداد/ محمد نعمان البعداني، مراجعة الدكتور/ قسطاس إبراهيم، ٥/ ١١/ ١٤٣٠هـ - ٢٤/ ١٠/ ٢٠٠٩م.

[2]) شرح زاد المستقنع للشنقيطي ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، (١٣/ ٢٥٢)، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.

القول الثاني: يمنع من تناول هذه الأدوية مطلقاً، قال الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي: (هذه الأشياء (يقصد أدوية منع الحيض) لا يجوز تعاطيها من حيث الأصل كما ذكرناه؛ لوجود الضرر([1]).

القول الثالث: يقيد جواز تناول هذه الأدوية بأمن الضرر، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء المالكية، والحنابلة، وجمهور فقهاء العصر.

وقيدت اللجنة الدائمة جواز استعمال المرأة لهذه الأدوية بإقرار أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها، ولا يؤثر على جهاز حملها([2]).

وقيد الشيخ ابن جبرين –رحمه الله تعالى– الجواز بأن يكون القصد هو العمل الصالح من فعل الصيام في زمنه، والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان والاستكثار من قراءة القرآن وقت الفضيلة، فإن كان القصد مجرد الصيام حتى لا يبقى ديناً فلا يعد ذلك حسناً، وإن كان مجزئاً للصوم بكل حال([3]).

وقيد الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله تعالى– الجواز بشرطين:

الأول: ألا يخشى الضرر عليها.

الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها، فتستعمل ما يمنعُ الحيض لتطول المدة وتزدادُ عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه، وكذلك إن ثبت أن منع الحيض

---

[1] منار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم ، (١/ ٦٧)، المكتب الإسلامي ، ط٧/ ١٤٠٩ هـ-١٩٨٩م .

[2] فتاوى اللجنة الدائمة (٣٢) جزءا، ٥/ ٤٠٠، من الفتوى رقم: ١٢١٦.

[3] الصوم جنة، د/ خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي،(١/ ٧١) تقديم: الشيخ د/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.

يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة؛ لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة([1]).

وقيد الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- ذلك بألا يكون فيه محذور شرعي أو مضرة([2]).

القول الرابع: أنها إن علمت أن الدم إنما يرتفع اليوم ونحوه فلا يجوز لها الإقدام على ذلك، وإن عاودها بعد اليومين والثلاثة إلى الخمسة فحكمها حكم الحائض، وإن كان ارتفاعه يستديم عشرة أيام أو ثمانية صح، وإن جهلت تأثيره في رفع الدم فلم يُر نص في جواز الإقدام على ذلك، وهذا القول قاله ابن فرحون المالكي في مناسكه([3]).

---

[1] مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان : ، (١١/ ٢٤٩)، دار الوطن – دار الثريا الطبعة : الأخيرة – ١٤١٣ هـ .

[2] مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز (١٧/ ٦١)، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.

[3] مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، شمس الدين أبو عبد الله الرُّعيني المالكي (١/ ٣٦٦) ، ط٣/ ، ١٤١٢هـ – ١٩٩٢م ، دار الفكر ، بتصرف.

المبحث الثالث: فقه الأقليات المسلمة في الأقمار الصناعية.

وقد وُجِدَ مِن علماء السلف ــ حين كان الحساب الفلكي في حاله القديمة غير منضبط ــ مَن قال: إن العالم بالحساب يعمل به لنفسه، قال بهذا مطرف بن عبد الله من التابعين، ونقله عنه الحطاب من المالكية ([1]).

وقال القشيريُّ: إذا دلَّ الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يُرى لولا وجود المانع كالغَيم مثلاً، فهذا يقتضِي الوجوبَ لوجود السَّبَبِ الشَّرْعِي، وأن حقيقة الرؤية ليست مشروطة في اللزوم، فقد اتفقوا على أن المحبوس في المطمورة إذا عَلِمَ بإتمام العِدة، أو بطريق الاجتهاد أنَّ اليوم من رمضان وَجَبَ عليه الصَّوم. ([2]).

ونقل القليوبي من الشافعية عن العبادي قوله: "إذا دلَّ الحساب القطعي على عدم رؤية الهلال لم يُقبل قول العدول برؤيته، وتُرَدُّ شهادتُهم " ثم قال القليوبي: هذا ظاهر جلي، ولا يجوز الصوم حينئذٍ، وإن مخالفة ذلك معاندة ومُكابَرة ([3]).

ولعل قائلاً يقول: إن عدم قبول الاعتماد على الحساب الفلكي في تحديد أوائل الشهور القمرية، ليس سببه الشكَّ في صحة الحساب الفلكي ودقته، وإنما سببه أن الشريعة الإسلامية، بلسان رسولها ــ صلى الله عليه وسلم ــ، قد ربطت ميلاد الأهِلّة وحلول الشهور القمرية بالرؤية البصرية، وذلك بقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ في حديثة الثابت عن ابن عمر ــ رضي الله عنهما: (صُوموا لِرؤيتِه ــ أي: الهلال ــ وأفطروا لرؤيته، فإذا غُمَّ عليكم فاقْدِروا له) ([4]).

---

[1]) مواهب الجليل، الحطابي (٢/٢٨٨)

[2]) عمدة القاري ج ١٠/٩٢٧٢)

[3]) حاشية القليوبي (٢/٤٩)

[4]) أخرجه البخاري في الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، (٤ / ١٠٢ - ١٠٤)، ومسلم رقم (١٠٨٠) في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.

وقد وُجِدَ مِن علماء السلف ـــ حين كان الحساب الفلكي في حاله القديمة غير منضبط ـــ مَن قال: إن العالم بالحساب يعمل به لنفسه، قال بهذا مطرف بن عبد الله من التابعين، ونقله عنه الحطاب من المالكية في كتابه(١).

ويتضح من مجموع ما تقدم بيانه الأمور الأربعة التالية:

أولاً: أن النَّظر جميع الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في هذا الموضوع، وربْطَ بعضها ببعض ـــ وكلها واردة في الصوم والإفطار ـــ يبرز العلة السببية في أمر الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ بأن يعتمد المسلمون في بداية الشهر ونهايته رؤية الهلال بالبصر لبداية شهر الصوم ونهايته، ويبين أن العلة هي كونُهم أمة أمية لا تكتب لا تحسب، أي: ليس لديهم علم وحساب ومضبوط يعرفون به متى يبدأ الشهر ومتى ينتهي، ما دام الشهر القمري يكون تارة تسعة وعشرين يومًا، وتارة ثلاثين.

ثانيًا: أن الفقهاء الأوائل الذين نصُّوا على عدم جواز اعتماد الحساب في تحديد بداية الشهر القمري للصوم والإفطار، وسمَّوه حساب التسيير، قالوا: إنه قائم على قانون التعديل، وهو ظني مبني على الحدس والتَّخمين (كما نقلناه عن العلامة ابن حجر وابن بطال والسندي والعيني والقسطلاني)، وكلهم قد بَنَوْا على حالة هذا الحساب الذي كان في زمنهم، حيث لم يكن في وقتهم علم الفلك (الذي كان يسمَّى علمَ الهيئة، وعلمَ النجوم، و علمَ التسيير أو التَّنجيم) قائمًا على رصد دقيق بوسائل محكمة؛ إذ لم تكن، آنذاكَ، المراصدُ المُجهَّزة بالمكبرات من العدسات الزجاجية العظيمة؛ التي تقرِّب الأبعاد الشاسعة إلى

---

١) مواهب الجليل((٢/٢٨٨).

درجة يصعُب على العقل تصوُّرُها، والتي تتبع حركات الكواكب والنجوم، وتسجلها بأجزاءٍ من مئات أو آلاف الأجزاء من الثانية الواحدة، وتقارن بين دورها بهذه الدقة؛ ولذا كانوا يسمونه علم التسيير الذي يقوم على قانون التعديل، حيث يأخذ المنجِّم الذي يحسب سير الكواكب عددًا من المواقيت ([1]).

ثالثًا: أن الفقهاء الأوائل واجهوا أيضًا مشكلة خطيرةً في عصرهم، وهي الاختلاط والارتباط الوثيق، إذ ذاك في الماضي، بين العِرافة والتنجيم والكِهانة والسحر من جهة، وبين حساب النجوم (بمعنى علم الفلك) من جهة أخرى.

فيبدو أن كثيرًا من أهل حساب النجوم كانوا أيضًا يشتغلون بتلك الأمور الباطلة، التي نهت عنها الشريعة أشد النهي.

رابعًا: أما اليوم في عصرنا هذا الذي انفصل فيه، منذ زمن طويل، علم الفلك بمعناه الصحيح، عن التنجيم بمعناه العُرفي من الشعوذة، والكهانة، واستطلاع الحظوظ من حركات النجوم، وأصبح علم الفلك قائمًا على أسس من الرصد بالمراصد الحديثة، والأجهزة العملاقة التي تكتشف حركات الكواكب من مسافات السنين الضوئية، وبالحسابات الدقيقة المُتَيَقَّنة التي تحدِّد تلك الحركات بجزء من مئات أو آلاف الأجزاء من الثانية، وأُقيمت بِناء عليه في الفضاء حول الأرض محطات ثابتة، وتستقبل مركبات تدور حول الأرض..إلخ.. فهل يمكن أن يشك بعد ذلك بصحّتِه ويقين حساباتِه، وأن يُقاس على ما كان عليه من البساطة والظَّنِيّة والتعديل في الماضي زَمَنَ أسلافِنا رحمهم الله؟![2].

---

١) /قضايا علمية وصحية/ حكم اعتماد الحساب الفلكي في ثبوت الشهر القمري، مقال : في إسلام أون لاين https://fatwa.islamonline.net

٢) /قضايا علمية وصحية/ حكم اعتماد الحساب الفلكي في ثبوت الشهر القمري، مقال : في إسلام أون لاين https://fatwa.islamonline.net

حكم فطر المسافر إذا كان سفره بوسائل النقل المريحة.

لقد كثرت أقوال العلماء في تحديد المسافة التي تقصر الصلاة والراجح: أنه لاحدّ لذلك أصلا مريحا كان أو شاقا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي خاطبهم عليه السلام إذلوكان لمقدار السفر حدّ غير ماذكرنا لما أغفل عليه الصلاة والسلام بيانه البتة، ولاأغفلوا هم سؤاله عليه الصلاة والسلام عنه ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(وقدتنازع العلماء: هل يختص بسفر دون سفر؟ أم يجوز في كل سفر؟

وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أو طويلا كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، ومنى وبين مكة وعرفة نحوبريد أربع فراسخ، وأيضا: فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر لابقصر ولابفطر ولا تيمم و لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لازمانـــيّ ولا مكانـــيّ والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة ليس على شيء منها حجة وهي متناقضة ولايمكن أن يحدّ ذلك بحد صحيح، فإن لاتذرع بذرائع مضبوط في عامة الأسفار وحركة الصلاة في كل سفر وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر.... ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل

(١)الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، المؤلف: حسين بن عودة العوابشة، الناشر: المكتبة الإسلامية- عمان – الأردن، دار ابن حزم- بيروت- لبنان، ط١: ١٤٢٣هـــ --- ١٤٢٩هـــ، (٣٣٠/٢).

وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا وجعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع إليها)(١).

ولكن اختلف الفقهاء في تحديد السفر(٢).

فيرى المالكية والشافعية والحنابلة إن طويل السفر هو المجيز لقصر الصلاة، وقالوا: إن السفر الطويل ثمانية وأربعون ميلا هاشميا(٣).

وروي عن جماعة من السلف مايدل على جواز القصر في أقل من يوم وذهبت الظاهرية: عدم التحديد وترك الأمر للمعروف وماتعارف عليه الناس أنه سفر فهو كذلك مهما قلّت مسافته وهو قول جماعة من الصحابة واختارشيخ الإسلام ابن تيمية(٤).

المراد بهذه المسألة: إذا سافر المسلم سفر معصية كقطع طريق أوسياحة محرمة فهل له أن يترخص برخص السفر كالفطر لأنه متلبس بالسفر أولا؟(٥).

---

(١) مجموع الفتاوى، المؤلف أبو العباس ابن تيمية الحراني، الناشر: مجمع الملك فهد للطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة- عام النشر: ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م،(١٣/٢٤).

(٢)الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية –الكويت – (١٩/٢).

(٣)أنظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج للخطيب الشربيني الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية ط١: ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، (٥٢١/١).

(٤) المحلّى بالآثار لابن حزم الظاهري، الناشر: دار الفكر –بيروت – ط: بدون طبعة وبدون تاريخ،(٣٨٦/٤).

(٥)اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية،(١٢٧/٤).

الخـــاتـمــة

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد: ففي نهاية البحث يطيب للباحث أن يسجل أهم نتائج البحث. والتوصيات .

نتائج البحث.

١) وقد بدأ ظهور هذا المصطلح في القرن الحالي، حيث لم يرد له ذكر في مصادر التاريخ، أو كتب الفقه. فلما ضعفت الدولة الإسلامية، وفقدت نفوذها بدأ هذا المصطلح بالظهور، مما يؤكد بأن مصطلح الأقليات ليس مصطلحاً إسلامياً ، وإنما هو مصطلح سياسي جديد بدأ ظهوره واستعماله بشكل كبير في بداية العهد الاستعماري الحديث.

٢) وبدأت قصة نشأت الأقليات الإسلامية، وتحديدا في الغرب، مع سقوط غرناطة.

٣) ونشأت الأقليات المسلمة في العصر الحالي بواحدة من الطرق التالية:

- اعتناق الإسلام في أي بقعة من بقاع الأرض بعد اعتناق بعض أهلها الإسلام.
- هجرة بعض المسلمين إلى أرض غير مسلمة.
- احتلال أرض المسلمين من قبل دولة غير إسلامية...
- ويمكن أحياناً أن تتكون الأقلية الإسلامية من أكثر من طريق واحد.

التوصيات

١) أوصي المسلمين بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته، وأحذرهم وإياي عن مخالفة أمره وعصيانه.

٢) وأوصي لأقليات المسلمة أن الله لم يعذر في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة؛ وكذا من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم

٣) وأوصي أيضا: لأقليات المسلمة:عدم موالاة الكفار وإعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم، وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة نعوذ بالله من ذلك.

٤) ترك الاستعانة الكفار والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين

٥) عدم التسمي بأسمائهم بحيث يسمون أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية ويتركون أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم والأسماء المعروفة في مجتمعهم؛ لأن لا يحمل جيلهم أسماء غربية، مما يسبب الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة ويقطع التعارف بين الأسر التي كانت تعرف بأسمائها الخاصة

٦) ترك استيراد القوانين الكافرة – شرقية كانت أم غربية – وإحلالها محل شريعة الله الغراء وغمز كل مسلم يطالب بشرع الله بـــ: التعصب والرجعية والتخلف

٧) تجنب التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في دواوينها الكريمة والحط من قدر أولئك الرجال الأعلام الذين خدموا هذه السنة حتى وصلت إلينا.

فهرس الآيات حسب ورودها في المصحف			
رقم :	الآية	السورة	رقم الآية
١)	﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾	البقرة	١٨٥
٢)	﴿ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ ﴾	البقرة	١٨٧
٣)	﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ﴾	آل عمران	١٨٧
٤)	﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ﴾	النساء	٩٧
٥)	﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ﴾	التوبة	١٢٨
٦)	﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ ﴾	الأعراف	١٥٧
٧)	﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾	إبراهيم	٧
٨)	﴿ رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴾	الإسراء	٢٤
٩)	﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾	الإسراء	٧٨
١٠)	﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ ﴾	لقمان	١٤

فهرس الأحاديث النبوية :

الترتيب	طرف الحديث:	أخرجه:	الصفحة
١)	إذا أقبل الليل من ها هنا ، وأدبر النهار من ها هنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم	البخاري/ مسلم	٤٥
٢)	صُوموا لِرؤيتِه ـــ أي: الهلال ـــ وأفطروا لرؤيته، فإذا غُمَّ عليكم فاقْدِروا له	البخاري/ مسلم	٥٥
٣)	لا، اقدروا له قدره	صحيح مسلم	٥١
٤)	من لايشكر الناس لا يشكر الله	أبوهريرة	د
٥)	وقت صلاتكم بين ما رأيتم	صحيح مسلم	٤٩
٦)	يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة	البخاري/ مسلم	٥٠

قائمة المصادر والمراجع:

١) القرآن الكريم.

٢) أدب المفتي والمستفتي، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: ٦٤٣هـ)، المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، ط٢/ ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.

٣) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، (ص: ٣١٣)دار ابن الجوزي ، ط٤/ ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م .

٤) الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، ط١/ ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان

٥) الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ) ، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م ، دار الكتب العلمية

٦) إعلام الموقعين عن رب العالمين ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله المعروف بابن القيم ،ط/ ١٩٧٣م ، دار الجيل – بيروت.

٧) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي، دار القلم- دمشق ط١/، ١٤٠٨هـ

٨) تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام لسماحة الشيخ ابن باز ، عبد العزيز بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية تابع ٣ ١١٠,٢٧٧مشاركةرابط المادة:

٩) تغليظ الملام على المتسرعين في الفتيا وتغيير الأحكام للشيخ حمود التويجري ص ٥٨ - ٨٨ ، دار الاعتصام بالرياض ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .

١٠) تفسير الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي ، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط٣/ ١٤٢٠ هـ

١١) تفسير المنار: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: ١٣٥٤هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠ م.

١٢) تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: ٧١٠هـ)، (١/ ٤٥٣)،حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، ط١/، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، دار الكلم الطيب، بيروت.

١٣) جامع الأصول في أحاديث الرسول ، مجد الدين أبو السعادات ، (٦/ ٣٧٢)، ط١/ ، ١٣٩٢ هـ ، ١٩٧٢ م .مكتبة دار البيان.

١٤) جامع بيان العلم وفضله ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودي،ط١/، ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م . (١ / ٧٨٤)

١٥) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي ، أبو عبد الله شمس الدين القرطبي، (٦ / ٢١٧) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم ، ط٢/ ، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤ م ، دار الكتب المصرية – القاهرة .

١٦) حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين أحمد بن محمد المحلي على متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبدالوهاب السبكي ، دارالفكر ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م (ج٢ /ص ٣٩٣) بدون طبعة مع التصرف

١٧) درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير، دار إحياء الكتب العربية، بدون طبعة وبدون تاريخ.(

١٨) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، علماء نجد الأعلام، (١٥/ ٤٧٩) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة: السادسة، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م

١٩) سليمان محمد وبولياك، الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلام، ١٩٩٩م.

٢٠) سيد أحمد العراقي وأخرون، تاريخ الأقليات الإسلامية في العالم، الجزء الأول (أفريقيا) الطبعة الثانية، – ٢٠٠٣م

٢١) شرح النووي على مسلم ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، دار إحياء التراث العربي – بيروت . ط٢/ ، ١٣٩٢هـ ، ٢١٥/١٦.

٢٢) شرح زاد المستقنع للشنقيطي ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، (١٣/ ٢٥٢)، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.منار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم ، (١/ ٦٧)، المكتب الإسلامي ، ط٧/ ١٤٠٩ هـ-١٩٨٩م .

٢٣) الصوم جنة، د/ خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي،(١/ ٧١) تقديم: الشيخ د/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.

٢٤) ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة، الدكتور / مسفر بن علي القحطاني، أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

٢٥) عبد الوهاب الكيالي وآخرون، الموسوعة السياسة، دار النعمة للطباعة، بيروت، ط٣، ١٩٩٠، الجزء ١، ص ٢٤٤.

٢٦) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ١٣٩٣هـ)، ط٢/ ، ١٤٢٦ هـ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة،

٢٧) علي بن عبد السلام التسولي المالكي، أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبدالقادر الجزائري، ص٢١٠، المحقق: عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح، ط١/ – ١٩٩٦م، دار الغرب الإسلامي.

٢٨) الفقه الأكبر، أبو حنيفة النعمان بن ثابت، مكتبة الفرقان الإمارات العربية ، ط١/، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.

٢٩) فقه النوازل في العبادات، من دروس الدورة العلمية بجامع الراجحي ببريدة لعام ١٤٢٦هـ د / الدكتور: خالد بن علي المشيقح.

٣٠) في ظلال القرآن ، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي ، الطبعة: السابعة عشر - ١٤١٢ هـ دار الشروق - بيروت- القاهرة

٣١) قضايا علمية وصحية/ حكم اعتماد الحساب الفلكي في ثبوت الشهر القمري، مقال : في إسلام أون لاين https://fatwa.islamonline.net

٣٢) لموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية –الكويت.

٣٣) مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في هذه المسألة وأصدر القرار رقم ٦١ وتاريخ ١٣٩٨/٤/١٢هـ .

٣٤) مجموع الفتاوى، المؤلف أبو العباس ابن تيمية الحراني، الناشر: مجمع الملك فهد للطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة- عام النشر: ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

٣٥) المجموع شرح المهذب للشيرازي ، أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، ط١/ ١٤٢٢ه-٢٠٠١م

٣٦) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز (١٧/ ٦١)، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.

٣٧) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، (١/ ٢٦٩) أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر، بدون الطبعة وتاريخها.

٣٨) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان : ، (١١/ ٢٤٩)، دار الوطن - دار الثريا الطبعة : الأخيرة - ١٤١٣ هـ .

٣٩) المحلى بالآثار ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦هـ)، بدون طبعة وبدون تاريخ ، دار الفكر – بيروت .

٤٠) المحلّى بالآثار لابن حزم الظاهري، الناشر: دار الفكر –بيروت – ط: بدون طبعة وبدون تاريخ.

٤١) محمد الغزالي ، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة ، ١٩٦٣م.

٤٢) محمد عنجريني، حقوق الانسان بين الشريعة والقانون، دار الفرقان ، عمان ، الأردن، ٢٠٠٢م

٤٣) مختار الصحاح مختار الصحاح لمحمد الرازي، (ص: ٣٢٤) طبعة جديدة، ١٤١٥ – ١٩٩٥، مكتبة لبنان– بيروت .

٤٤) المسلمون في الغرب بين الإندماج والتعرض "، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، العدد (١١٤١١) ٢٤ فبراير ٢٠١٠م.

٤٥) مشكلات الأقليات المسلمة في الغرب، أحمد عبد الغني، دراسة مقدمة لمركز الالوكة، موقع الكتروني، دراسة غير منشورة ورقيا، ٢٠٠٨م

٤٦) معاني القرآن وإعرابه ، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: ٣١١هـ)، (٢ / ١٨١) المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، ط١/ ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م، عالم الكتب - بيروت

٤٧) معجم اللغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، ط١، ١٤٢٩ هـ- ٢٠٠٨م.

٤٨) المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ودون وف. بوريكوا: ت. سليم حداد ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت،١٩٨٦،

٤٩) مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج للخطيب الشربيني الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية ط١: ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

٥٠) الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى : ٧٩٠هـ)، جـ:٥، ، المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. (٥/٢٧٦-٢٧٨)، دار ابن عفان، ط: ١، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م

٥١) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، شمس الدين أبو عبد الله الرُّعيني المالكي (١/ ٣٦٦) ، ط٣/ ، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م ، دار الفكر ، بتصرف.

٥٢) الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، المؤلف: حسين بن عودة العوابشة، الناشر: المكتبة الإسلامية- عمان – الأردن، دار ابن حزم- بيروت- لبنان، ط١: ١٤٢٣هـ --- ١٤٢٩هـ

٥٣) هل-المسلمون-ملزمون-بالصيام-في-الدول-ا لتي يطول نهارها ، مفتي فنلندا الشيخ وليد نزار حمود، عدّد لرصيف

٥٤) الولاء والبراء في الإسلام للقحطاني الولاء والبراء في الإسلام ، محمد بن سعيد بن سالم القحطاني ، ص ٩.ط١/ دار طيبة، الرياض - المملكة العربية السعودية .

٥٥) يوسف القرضاوي، في فقه الأقليات المسلمة، مكتبة دار الشروق، الطبعة الأولى، ٢٠٠١م

فهرس الموضوعات :

الرقم :	الموضوعـــــــــات :	الصفحة :
١)	بسملة :	أ
٢)	استهلال :	ب
٣)	إهداء :	ج
٤)	شكر وتقدير	د
٥)	مقدمة	٥
٦)	أساسيات البحث :	٦
٧)	**الفصل الأول :تعريف فقه الأقليات.**	٩
٨)	المبحث الأول : فقه الأقليات.	١٠
٩)	المبحث الثاني نشأة فقه الأقليات	١٢
١٠)	المبحث الثالث: حكم مظاهرة أقليات المؤمنين والكافرين.	١٥
١١)	**الفصل الثاني: فقه الأقليات المسلمة في بلاد الغرب**	٢٢
١٢)	المبحث الأول: فقه الأقليات لخدمة المسلم لجيش الكفار	٢٣
١٣)	المبحث الثاني: حكم اللجوء السياسي إلى البلاد غير الإسلامية	٢٩
١٤)	المبحث الثالث: حكم استعانة الكفار ضد المسلمين.	٣٢

١٥)	**الفصل الثالث: فقه الأقليات المسلمة في العبادات**	٣٧
١٦)	المبحث الأول: فقه الأقليات في العبادات	٣٨
١٧)	المبحث الثاني: فقه الأقليات في النوازل.	٤٥
١٨)	المبحث الثالث: فقه الأقليات المسلمة في الأقمار الصناعية.	٥٥
١٩)	**الخاتمة: وتشتمل:**	٦٠
٢٠)	النتائج.	٦٠
٢١)	التوصيات.	٦١
٢٢)	فهرس الآيات.	٦٢
٢٣)	فهرس الأحاديث.	٦٣
٢٤)	قائمة المصادر والمراجع.	٦٤
٢٥)	فهرس الموضوعات.	٧٠